KARYAWAN/TI SUAMI ISTRI DALAM 1 DIREKTORAT/DEPARTMENT

Apakah karyawan/ti dengan status suami istri berada pada direktorat/department yang sama terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*)? Jika iya, maka perlu diinformasikan kepada Unit of HCO.

Berikut beberapa ketentuan yang diatur dalam Pedoman Benturan Kepentingan No. PH.01.04/0058/2022 tanggal 01 Juli 2022.

No.	Ketentuan	Keterangan
1.	Butir 1.7. Istilah dan Definisi “Benturan Kepentingan adalah kondisi dimana seseorang karena **kedudukan atau wewenang** yang dimiliki di Perusahaan, mempunyai kepentingan pribadi, golongan atau keluarga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang obyektif.”	Wewenang atau kedudukan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
2.	Butir 2.1. Bentuk-bentuk Situasi Benturan Kepentingan (huruf b, f, g dan k) • Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan, yang memungkinkan penggunaan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. • Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Semen Baturaja atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan. • Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. • Situasi dimana terdapat **hubungan afiliasi/kekeluargaan** antara Insan Semen Baturaja dengan pihak lainnya.	**Hubungan afiliasi/kekeluargaan** antara Insan Semen Baturaja dengan pihak lainnya merupakan salah satu situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

KARYAWAN/TI SUAMI ISTRI DALAM 1 DIREKTORAT/DEPARTMENT

No.	Ketentuan	Keterangan
3.	Butir 2.2. Jenis Benturan Kepentingan (huruf a, b, e, h, i, dan j) • Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi. • Pengangkatan karyawan, promosi, pengembangan karier serta pemberian reward dan punishment berdasarkan **pada hubungan dekat/**balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pihak-pihak tertentu. • Pemberian izin dan/atau persetujuan dari Insan Semen Baturaja yang diskriminatif. • Melakukan pembinaan dan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standard dan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang dibina dan diawasi. • Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standard dan prosedur. • Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai	Hubungan dekat merupakan salah satu jenis benturan kepentingan yang mungkin terjadi.
4.	Butir 2.3. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan (huruf a dan c) • Kekuasaan dan kewenangan Insan Semen Baturaja. • **Hubungan afiliasi**, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Semen Baturaja dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, **hubungan perkawinan** maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.	Hubungan afiliasi, termasuk hubungan perkawinan menjadi salah satu penyebab terjadinya potensi benturan kepentingan.

KARYAWAN/TI SUAMI ISTRI DALAM 1 DIREKTORAT/DEPARTMENT

No.	Ketentuan	Keterangan
5.	Butir 3.1. Prinsip Dasar (huruf f, g, i dan n) • Insan Semen Baturaja sedapat mungkin harus bertanggung jawab terhadap pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya. • Insan Semen Baturaja, yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung/Vice President/Senior Manager. • Insan Semen Baturaja dilarang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. • **Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi** Insan Semen Baturaja yang dapat menghambat pelaksanaan tugas perusahaan harus diungkapkan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.	Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Insan Semen Baturaja yang dapat menghambat pelaksanaan tugas perusahaan dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus diungkapkan. Wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut.
6.	Butir 3.2. Pencegahan terjadinya situasi Benturan Kepentingan Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap memiliki risiko tinggi yang akan dapat menimbulkan potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan, antara lain: • Rangkap jabatan • **Hubungan afiliasi** • Gratifikasi • Pekerjaan tambahan • Kepentingan pribadi/golongan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan • **Tuntutan keluarga** dan komunitas/kelompok	Perlu perhatian khusus pada hubungan afiliasi karena dianggap memiliki risiko tinggi benturan kepentingan.

KARYAWAN/TI SUAMI ISTRI DALAM 1 DIREKTORAT/DEPARTMENT

No.	Ketentuan	Keterangan
7.	Butir 3.3 Tahapan Pencegahan Benturan Kepentingan Huruf b Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan • Pada tahapan ini akan dilakukan proses identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kriteria benturan kepentingan. Dalam proses identifikasi harus : 1) Dijabarkan dengan jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang bersangkutan. 2) Konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang Insan Semen Baturaja memiliki potensi menimbulkan benturan kepentingan. Huruf e Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk menangani Benturan Kepentingan • Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani benturan kepentingan. 1) Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana memiliki kepentingan. 2) Mutasi ke jabatan lain yang tidak memiliki konflik kepentingan 3) Mengalihkan tugad dan tanggung jawab yang bersangkutan 4) Pengunduran diri dari dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan.	Perlu dilakukan proses identifikasi terhadap situasi benturan kepentingan yang ditimbulkan dari adanya hubungan afiliasi.
8.	Butir 4.3 Sanksi Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan Semen Baturaja dengan kewajiban memberikan laporan apabila terdapat potensi benturan kepentingan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Mekanisme pemberian sanksi kepada setiap Insan Semen Baturaja yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.	Insan Semen Baturaja wajib memberikan laporan apabila terdapat potensi benturan kepentingan dan dapat diberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan diatas terdapat hal-hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan terhadap adanya hubungan afiliasi termasuk hubungan perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Wewenang atau kedudukan Insan Semen Baturaja berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
2. Hubungan dekat, hubungan afiliasi/kekeluargaan termasuk hubungan perkawinnan antara Insan Semen Baturaja merupakan salah satu situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
3. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Insan Semen Baturaja yang dapat menghambat pelaksanaan tugas perusahaan dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus diungkapkan.
4. Adanya kewajiban untuk membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut (Lampiran Pedoman Benturan Kepentingan).
5. Perlu perhatian khusus dan dilakukan proses identifikasi terhadap situasi benturan kepentingan yang ditimbulkan dari adanya hubungan afiliasi termasuk hubungan perkawinan.
6. Sanksi dapat diberikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan terhadap pelanggaran benturan kepentingan yang dilakukan.

KESIMPULAN - Lanjutan

Memperhatikan ketentuan diatas, maka terhadap kewajiban atas penerapan GCG di Perusahaan dan sebagai perwujudan prinsip Akuntabilitas, Tanggung Jawab dan Transparansi, maka terhadap karyawan/ti yang terikat hubungan perkawinan sebaiknya :

1. Dilakukan identifikasi risiko terhadap potensi benturan kepentingan yang berkaitan dengan kewenangan dan kedudukan serta efektivitas dan efisiensi pekerjaan karyawan/ti tersebut apabila berada dalam lingkungan kerja yang sama.
2. Melaksanakan koordinasi dengan SIG selaku Holding atau OpCo lainnya terkait ketentuan pasangan suami istri dengan status karyawan/ti apabila berada pada lingkungan kerja yang sama.
3. Tidak meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau dapat mengundurkan diri atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan situasi benturan kepentingan.
4. Menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada Perusahaan apabila terkait dengan situasi benturan kepentingan.

Demikian, review singkat Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) terkait dengan potensi benturan kepentingan pada hubungan afiliasi (hubungan perkawinan karyawan). Review ini merupakan kutipan yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan merupakan dokumen pendukung dalam penerapan GCG yang jika diperlukan dapat dijadikan referensi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.

Baturaja, 10 Juni 2025

Disetujui oleh,	Dibuat oleh,
Adlin Melita SM of GRC & IC	Septi Riska S GCG Junior Officer